

1500393-75.2022.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054971/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23257426 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1304/22/909 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500393-75.2022.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2054971/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 23257426 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 1304/22/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2054971 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2054971 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 1304/22/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ NOGUEIRA

Data da Audiência:

02/08/2022

Réu Preso

Aos 02/08/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Presentes o Doutor WILSON ROGÉRIO DE SOUZA, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado ANDRÉ NOGUEIRA. Presentes as testemunhas comuns Valdir Lopes de Almeida e André Francisco Andrioli. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "VISTOS. O representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de ANDRÉ NOGUEIRA, qualificado nos autos, por violação do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Foi determinada a notificação do acusado nos termos do art. 55 da Lei de Drogas, o que foi feito, tendo sua defensora apresentado defesa prévia às fls. 158/160. Concluindo, da análise da denúncia é possível aferir que os fatos estão devidamente narrados com

todas as circunstâncias, eis que de maneira individualizada, descreveu o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, os quais se submetem, no momento, ao tipo legal indicado. Portanto, referidos fatos são, a princípio, típicos e antijurídicos. Destarte, presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ausentes quaisquer das hipóteses para a rejeição da denúncia, que não é inepta, pois narra fatos que, em tese, se adéquam aos delitos que são imputados ao acusado (artigo 395, do Código de Processo Penal) e ainda, comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes de autoria, RECEBO a inicial acusatória oferecida pelo Ministério Público em face de ANDRÉ NOGUEIRA, qualificado nos autos, citando-se o acusado neste ato, nos termos do artigo 56, da Lei 11.343/2006. Comunique-se o IIRGD o recebimento da denúncia.". A seguir, passou o Meritíssimo Juiz a tomar o depoimento da testemunha André que ingressou na sala de audiências, procedendo-se sua qualificação em vídeo, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes do interrogatório do réu, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Valdir Lopes de Almeida, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo SAJ, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. ANDRÉ NOGUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Consta da denúncia, que no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 18h40min, na Avenida Umberto Bôrtolo, n. 250, Santa Cecília, nesta cidade e comarca de Barretos/SP, ANDRÉ NOGUEIRA, vulgo "Carrapato", qualificado às fls. 14/16, trazia consigo, para fins de tráfico, 34 (trinta e quatro) eppendorfs de cocaína, com peso líquido de 12,47 gramas, conforme consta do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e Laudos Periciais de fls. 35/37 e 110/112, substância esta entorpecente que determina a dependência física e psíquica do agente e está relacionada na Lista "F", da Portaria nº. 344, de 15.05.98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fazendo o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado (fls. 150/151) e apresentou defesa prévia (fls. 158/160). A denúncia foi recebida e o réu foi citado em audiência. Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público apontou a condenação. A defesa pugnou pela absolvição do acusado ou desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia deve ser julgado procedente. A materialidade veio consubstanciada do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 35/37 e 110/112), laudo do local (fls. 122/123), além das provas orais colhidas. A testemunha comum, Valdir Lopes de Almeida, policial militar, (fls. 03), ouvida em sede policial, narrou: "Que recebeu denúncia via 190 de que havia um indivíduo de nome André, vulgo "carrapato", sem camisa, de bermuda, este, estaria traficando pelo bairro Santa Cecília na rua Xisto Homero, e que, a droga estaria escondida nas suas partes íntimas. Em patrulhamento pelo local depararam com um indivíduo com as mesmas características apresentadas na denúncia na Rua Umberto Bortolo, defronte numeral 250. Realizada abordagem e efetuada a busca pessoal, foi encontrado no bolso da sua bermuda uma sacola contendo 34 pinos eppendorfs contendo cocaína e a quantia de R\$ 62,50. No momento da abordagem o indiciado alegou que em seu bolso teria uma sacola contendo um fumo de corda. Indagado sobre os fatos, negou traficar drogas, e que, a droga com ele encontrada não lhe pertence. Diante das circunstâncias deu voz de prisão ao indiciado, sendo o mesmo conduzido a este plantão policial para as formalidades legais". Em juízo, foi dispensada sua oitiva. A testemunha comum, André Francisco Andrioli, policial militar, (fls. 04), ouvida em sede policial, narrou: "Que recebeu denúncia via 190 de que havia um indivíduo de nome André, vulgo "carrapato", sem camisa, de bermuda, este, estaria traficando pelo bairro Santa Cecília na rua Xisto Homero, e que, a droga estaria escondida nas suas partes

íntimas. Em patrulhamento pelo local depararam com um indivíduo com as mesmas características apresentadas na denúncia na Rua Umberto Bortolo, defronte numeral 250. Realizada abordagem e efetuada a busca pessoal, foi encontrado no bolso da sua bermuda uma sacola contendo 34 pinos eppendorfs contendo cocaína e a quantia de R\$ 62,50. No momento da abordagem o indiciado alegou que em seu bolso teria uma sacola contendo um fumo de corda. Indagado sobre os fatos, negou traficar drogas, e que, a droga com ele encontrada não lhe pertence. Diante das circunstâncias deu voz de prisão ao indiciado, sendo o mesmo conduzido a este plantão policial para as formalidades legais". Em juízo, disse que no dia integrava a equipe de Força Tática e recebeu informação de que no bairro Santa Cecília, um indivíduo sem camisa, de bermuda, vulgo "Carrapato", estava realizando o tráfico de drogas, na Av. Umberto Bortolo. Ele carregava uma sacola em que estavam as drogas. Ele alegou que os policiais tinham colocado tanto o dinheiro quanto os entorpecentes na sacola. Ele dizia que na sacola havia apenas "fumo de corda". O réu era conhecido dos outros policiais, por furtos e outros crimes. O réu ANDRE NOGUEIRA, ouvido em sede policial, (fls. 05) relatou: "Que, a droga aqui apresentada pelos policiais militares não lhe pertence e não sabe de quem é. Que, não é traficante e sim usuário de drogas. Que, no momento da abordagem, não estava com droga nenhuma, apenas com um fumo de corda. Que mora da rua e não tem família para avisar da sua prisão". Em juízo, disse que tem trinta e dois anos, não sabe ler ou escrever. Mora em situação de rua, há mais de três anos. É usuário de "crack", maconha e cocaína. Já trabalhou como servente de pedreiro. Já foi processado por furtos, furta para consumir droga. Usa desde os dezessete anos. No dia estava guardando droga para os rapazes vender. Não vendia, mas sabia que a droga se destinava à venda. O réu confessou e a confissão foi corroborada pela oitiva do policial militar ouvido sob o crivo do contraditório. Portanto, somadas as provas produzidas aos indícios encontrados e rezoável quantidade de entorpecentes apreendidos, inexistindo contraprova hábil a refutar aquelas produzidas pela acusação, de rigor o édito condenatório pelo tráfico de drogas. Não há se falar em absolvição, provada a prática do núcleo do tipo penal conforme narrado na denúncia. Reconhecida a prática do delito imputado, não militando a favor do réu qualquer excludente de ilicitude, causa de exclusão da culpabilidade ou, ainda, da punibilidade, passa-se à dosimetria da pena. Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, diante dos maus antecedentes do acusado (condenação definitiva no processo nº 0000108-79.2010.8.26.0066 - 1ª tira - fls. 41/42; condenação definitiva no processo nº 0000759-14.2010.8.26.0066 - 2ª tira - fls. 42/43; condenação definitiva no processo nº 0005333-80.2010.8.26.0066 - 6ª tira - fls. 43/44; condenação definitiva no processo nº 0011358-41.2012.8.26.0066 - 15ª tira - fls. 47/48), a pena deve ser fixada um sexto acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Apesar da multirreincidência do réu (condenação definitiva no processo nº 0006081-73.2014.8.26.0066 - 8ª tira - fls. 45/46; condenação definitiva no processo nº 0007114-98.2014.8.26.0066 - 10ª tira - fls. 46; condenação definitiva no processo nº 0009621-71.2010.8.26.0066 - 14ª tira - fls. 47), esta deve ser compensada com a confissão, tornando-se a pena definitiva no patamar acima observado. Pelos maus antecedentes e pela reincidência, não há se falar e aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. A pena deverá ser cumprida em regime inicial no fechado em razão dos maus antecedentes e da multirreincidência do réu. Pelos mesmos motivos não há se falar em substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou suspensão de sua execução. O valor da diária

do dia-multa deve ser fixado no valor unitário mínimo, nos termos do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/2006, considerando-se a situação econômica da ré, conforme elementos extraídos dos autos. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido da acusação e o faço para CONDENAR o réu ANDRE NOGUEIRA, RG 47605162, nascido em 09/01/1991, natural de Barretos/SP, filho de Claudia Nogueira, por infração artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixando-se o regime fechado para início do cumprimento

da pena, nos termos da fundamentação. Denega-se o recurso em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, notadamente diante dos maus antecedentes, reincidência e ausência de endereço fixo. Ademais, o tempo de prisão processual não é suficiente para determinar a imediata progressão de regime. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário. Consta dos autos que às (fls. 89/91) foi determinada a destruição do entorpecente e o auto de destruição de substância entorpecente (fls. 121). Determina-se a destruição do remanescente, além da perda do numerário em favor da União. Após o trânsito em julgado desta, expeça-se a guia de execução e arquivem-se os autos, realizando-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelas partes foi dito que renunciavam ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA